

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6589/2542

บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัท เอส.เอ.แอลดี.ซีลส์ เอ็น.วี . จำกัด

กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 23, มาตรา 25, มาตรา 39, มาตรา 52

สินค้าที่ขนส่งเสียหายและเหตุแห่งการเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายนั้นตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 จะไม่ต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจากความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อ ไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของหรือการเสียหายนั้นเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเองตามมาตรา 52(9) และ (10) จำเลยที่ 1 นำสืบว่าได้บันทึกข้อสงวนไว้ในใบตราส่งแต่ไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าการเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเป็นผลมาจากการบรรจุหีบห่อไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของหรือการเสียหายนั้นเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเองหรือไม่ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าแผ่นเหล็กรีดเย็นในคอยลส์แต่ปรากฏว่าแผ่นเหล็กรีดเย็นในคอยลส์ เกิดสนิม เพราะได้รับความชื้นหรือเปียกน้ำระหว่างการขนส่งทางทะเลของจำเลยที่ 1 หรือในระหว่างการขนส่งทางน้ำและทางบกของจำเลยที่ 2 จำนวน 6 ม้วน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรวมจำนวน 568,461 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ส่งมอบสินค้าให้แก่เรือลำเลียงซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับตราส่งในสภาพเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งมิได้เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งของจำเลยที่ 1 อีกทั้งสินค้านี้ดังกล่าวก็นิไม่ได้รับการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับสภาพของสินค้าซึ่งเป็นเหล็กอาจทำให้สินค้าได้รับความเสียหายหรือเกิดสนิมในระหว่างการขนส่งได้

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ไม่ต้องรับผิดชอบตามคำฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าแผ่นเหล็กรีดเย็นในคอยลส์ จำนวน 150 ม้วนให้แก่บริษัทเอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด ผู้เอาประกันภัยซึ่งสั่งซื้อสินค้านี้จากบริษัทผู้ขายในประเทศสิงคโปร์ตามกฎหมาย จ.6 และผู้ขายได้แจ้งจำเลยที่ 1 ขนส่งสินค้านั้นมาทางเรือชื่ออัลมาร์จากเมืองแอนท์เวิร์ป ท่าเรือยุโรป ตะวันตกมายังกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539

เรืออัลมาร์มาถึงท่าเรือเกาะสีชัง ได้มีการขนถ่ายสินค้าที่ขนส่งจากเรืออัลมาร์ลงเรือไลด์เตอร์หรือเรือลำเลียงไปที่ท่าเรือศรีกรุงธน เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร แล้วนำสินค้านั้นขึ้นรถบรรทุกไปที่โกดังของผู้ซื้อ ปรากฏว่าสินค้านี้ดังกล่าวขึ้นสนิมจำนวน 6 ม้วน โจทก์ได้ขอให้ศาลเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย และขายสินค้าที่ขนส่งที่เสียหายให้แก่บุคคลอื่นไปในราคา 351,178 บาท มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่าเหตุแห่งการเสียหายของสินค้าที่ขนส่งได้เกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของจำเลยทั้งสองหรือไม่เห็นว่า โจทก์มีนายศักดิ์ชาย ไชยศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนของโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับสินค้าที่ขนส่งจากผู้ส่งของแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ออกใบตราส่งให้โดยรับรองว่าสินค้านี้ดังกล่าวอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือ CLEAN ON BOARD ตามสำเนาใบตราส่งพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข จ.8 นายสมพงษ์ จันทรน้อย ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอินซ์เคป ชิปปิง เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด(Inchcape Shipping Services (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ก็เบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงยอมรับว่า สภาพภายนอกของสินค้านี้ดังกล่าวได้หีบห่อมาเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีความเสียหาย แต่เมื่อสินค้าที่ขนส่งมาถึงท่าเรือเกาะสีชังนายชาติชาย เนตรสว่าง พนักงานสำรวจความเสียหายและนายย็อกเกียน ลัม กรรมการผู้จัดการบริษัทเจพีแอล แอด จัสติง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งโจทก์ว่าจ้างให้สำรวจความเสียหายสินค้านี้ดังกล่าวเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า นายชาติชาย ได้เดินทางไปสำรวจความเสียหายที่เรืออัลมาร์และพบว่าสินค้าที่ขนส่งเป็นสนิมที่ด้านนอกแต่การตรวจสอบความเสียหายขณะขนถ่ายสินค้าข้างลำเรือไม่สามารถตรวจสอบโดยละเอียดได้ นายชาติชายจึงตรวจสอบสินค้านี้ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งที่โกดังสินค้าของผู้รับตราส่ง ปรากฏว่าสินค้าที่ขนส่งเป็นสนิมจำนวน 6 ม้วน ตามรายงานการสำรวจพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข จ.12 และภาพถ่ายหมายเลข จ.20 ซึ่งแสดงว่าสินค้านี้ดังกล่าวเกิดสนิมตั้งแต่อยู่ใน

เรืออัลมาร์แล้ว ที่นายสมพงษ์พยานจำเลยที่ 1 ได้ยืนยันข้อเท็จจริงตามบันทึก ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของตนว่าพนักงานของบริษัทอินซ์เคป ชิปปิ้ง เซอร์วิสเชส (ประเทศไทยจำกัด ได้ตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งขณะขนถ่ายสินค้าจากเรืออัลมาร์ลง เรือโลดเตอร์หรือเรือลำเลียงเช่นกัน แต่ไม่พบความเสียหายตามบันทึกการรายงาน ประจำวันการขนถ่ายสินค้าและใบตรวจนับพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 5 ถึง 7 นั้น เห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงรายงานประจำวันเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าและเป็นใบตรวจนับสินค้าที่แสดงว่ามีการขนถ่ายสินค้าจากเรืออัลมาร์ลงเรือโลดเตอร์หรือเรือลำเลียงเลขที่เท่าไร จำนวนกี่ม้วนเท่านั้น ไม่ใช่รายงานการสำรวจความเสียหาย ดังที่นายสมพงษ์ยืนยันดังกล่าว ประกอบกับจำเลยที่ 1 ไม่ได้นำผู้ทำรายงานดังกล่าว มาเบิกความถึงเรื่องนี้จึงมีน้ำหนักน้อย ส่วนใบรับสินค้าพร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ก็เป็นเพียงหลักฐานการรับมอบสินค้าระหว่างเรืออัลมาร์ กับเรือโลดเตอร์หรือเรือลำเลียง ไม่ใช่รายงานการสำรวจความเสียหายจึงมีน้ำหนักน้อยเช่นเดียวกับเอกสารหมายเลข 5 ถึง 7 พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สินค้าที่ขนส่งเสียหายจริงตามคำฟ้อง และเหตุแห่งการเสียหายของสินค้านี้ได้เกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 สำหรับการขนส่งสินค้าที่ขนส่งจากท่าเรือเกาะสีชังมายังโกดังของผู้รับตราส่งซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 นั้น ได้ความจากรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 12 ว่า เมื่อขนถ่ายสินค้าที่ขนส่งลงเรือโลดเตอร์แล้ว เรือโลดเตอร์มีผ้าใบกันน้ำคลุมสินค้าไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข 20 และได้ความจากนายชาติชายตอบทนายจำเลยที่ 2 ถ้ามั่นว่า การขนถ่ายสินค้าที่ขนส่งทุกระยะไม่มีอุบัติเหตุ สินค้าตกหล่น เสียหาย แสดงว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายอยู่แล้วก่อนที่จะขนถ่ายลงเรือลำเลียงข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าสินค้านี้เสียหายขณะอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ระหว่างการขนส่งสินค้านี้ดังกล่าวจากท่าเรือเกาะสีชังมายังโกดังของผู้รับตราส่ง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังวินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าสินค้าที่ขนส่งเสียหายและเหตุแห่งการเสียหายของสินค้านี้ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายนั้นต่อผู้ส่งสินค้านี้ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 39วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 จะไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลจากความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของหรือการเสียหายนั้นเกิดจากสภาพแห่งของนั่นเองตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 52(9) และ (10) ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ได้บันทึกข้อสงวนไว้ในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 8 ว่า "SAID TO CONTAIN" และ "PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER OF THE GOODS" ซึ่งนายสมพงษ์ จันทรน้อย พยานจำเลยที่ 1 ได้อธิบายว่า หมายถึงผู้ขนส่งคือจำเลยที่ 1 ได้รับแจ้งว่าสินค้าที่ขนส่งเป็นสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นในคอยล์ เป็นม้วนบรรจุอยู่ในแท่นนั้นโดยผู้ขนส่งไม่ทราบถึงจำนวนมูลค่า น้ำหนักคุณภาพ และสภาพของสินค้านี้ดังกล่าวก็ดี ใบตราส่งดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขการขนส่งไว้ด้านหลังใบตราส่งข้อ 25 ว่า สนิม การกลายเป็นออกไซด์ หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากความชื้นซึ่งอาจทำความเสียหายแก่ลักษณะภายนอกของสินค้าถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การรับสินค้าตามสภาพและเงื่อนไขไม่ได้เป็นการยอมรับว่าสนิม การกลายเป็นออกไซด์จะไม่เกิดขึ้นก็ดี ไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าการเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเป็นผลมาจากการบรรจุหีบห่อไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของหรือการเสียหายนั้นเกิดจากสภาพแห่งของนั่นเองหรือไม่ตรงกันข้ามโจทก์มีนายศักดิ์ชาย ไชยศิริ นายเอกเกียรติ ลิ้มและนายชาติชาย เนตรสว่าง เบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานทั้งสามได้ความตรงกันว่า ผู้ส่งของได้บรรจุหีบห่อสินค้าที่ขนส่งโดยเคลือบน้ำมันไว้ที่ตัว

สินค้าคือที่แผ่นเหล็กชั้นหนึ่งก่อนแล้วห่อหุ้มด้วยกระดาษสีน้ำตาลเคลือบน้ำมัน จากนั้นจะหุ้มด้วยแผ่นสังกะสีและมีแผ่นเหล็กรัดแผ่นสังกะสีอีกชั้นหนึ่ง การบรรจุหีบห่อดังกล่าวสามารถกันการกระแทกและป้องกันไม่ให้แผ่นเหล็กทำปฏิกิริยาความชื้นในอากาศตามปกติได้ นายย็อกเถียง ลัม ยืนยันด้วยว่าสินค้าที่ขนส่งเป็นเหล็กขาวรีดเย็นในคอยลส์ ไม่ใช่เหล็กดำ จะไม่เกิดสนิมขึ้นเองหากไม่มีปัจจัยภายนอกคือน้ำมาสัมผัสกับแผ่นเหล็กดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนายศักดิ์ชายที่สังเกตเห็นซีเกลือที่วัสดุห่อหุ้มสินค้าที่ขนส่ง และรับกับรายงานการสำรวจของนายชาติชาย ที่ให้ความเห็นว่าสินค้านี้เป็นสนิมเพราะถูกน้ำในระหว่างการขนส่งตามเอกสารหมายเลข จ.12 นอกจากนี้สินค้าที่ขนส่งมีจำนวนถึง 150 ม้วน แต่เกิดเป็นสนิมจำนวนเพียง 6 ม้วน และม้วนที่เกิดสนิมก็เป็นสนิมเพียงบางส่วน โดยนายศักดิ์ชายได้เบิกความถึงเรื่องนี้ว่าแผ่นเหล็กตรงที่เป็นสนิมจะมีน้ำมันเคลือบอยู่เล็กน้อยหรือไม่มีน้ำมันเคลือบอยู่เลย เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะน้ำมันถูกน้ำชะล้างออกไป ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าผู้ส่งของได้บรรจุหีบห่อสินค้าอย่างดีและเหมาะสมกับสภาพแห่งสินค้านั้นแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้านี้ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากสภาพแห่งสินค้านั้นเองจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าว เมื่อโจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านั้นได้ขอใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลเอกสารหมายเลข จ.6 โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามคำฟ้อง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามาสำหรับจำเลยที่ 1 นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 531,894 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 11 มีนาคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน 36,567 บาท ตามคำฟ้อง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อหาพิจารณาเกี่ยวกับการบันทึกข้อสงวนตามพระราชบัญญัติการรับชนของทางทะเลพ.ศ.2534 มาตรา 23 ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้ส่งของเป็นผู้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความในใบตราส่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปแห่งของเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวของจำนวนหน่วยการขนส่งน้ำหนักของหรือปริมาณอย่างอื่นถ้าผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นซึ่งออกใบตราส่งในนามของผู้ขนส่งทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับของที่ได้รับบรรจุทุกไว้จริงในกรณีที่มีการออกใบตราส่งชนิด "บรรจุแล้ว" หรือไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของรายการดังกล่าวในใบตราส่งโดยวิธีการอันสมควรแก่วิสัยและพฤติการณ์ในภาวะเช่นนั้นได้บุคคลดังกล่าวต้องบันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่งโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความจริงเหตุแห่งความสงสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่อาจตรวจสอบได้" และมาตรา 25 ได้

บัญญัติถึงผลของการไม่บันทึกข้อสงวนว่า"ถ้าไม่ได้บันทึกเป็นข้อสงวนไว้ใบตราส่งตามมาตรา23ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของหรือได้บรรทุกของลงเรือในกรณีที่เป็นใบตราส่งชนิด"บรรทุกแล้ว"ทั้งนี้ตามรายการที่แสดงไว้ในใบตราส่งนั้นแต่ถ้าใบตราส่งใดได้ออนไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการโดยสุจริตโดยเชื่อตามข้อความในใบตราส่งนั้นแล้วห้ามมิให้ผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอื่น" ข้อสงวนในคดีนี้คือSaidtocontainและParticularsdeclaredbyshipperofthegoodsซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยว่ามีผลทำให้โจทก์เป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ว่าผู้ส่งได้ส่งสินค้าพิพาทที่มีการเคลือบน้ำมันได้มาตรฐานแล้วจริง(ซึ่งจะเป็นผลให้สินค้าไม่เสียหาย-ผู้หมายเหตุ)อันเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ตามมาตรา59ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งคือจำเลยที่1ในคดีนี้ไปเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิจากผู้รับตราส่งแต่ข้อวินิจฉัยดังกล่าวนี้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในคดีนี้ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำความเข้าใจแย้งไว้ใจความตอนหนึ่งว่าการตั้งข้อสงวนไว้เช่นนี้ทำให้ข้อสันนิษฐานตามมาตรา25ตอนต้นที่ว่า"ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของหรือได้บรรทุกของลงเรือตามรายการที่แสดงไว้ในใบตราส่งนั้น"และทำให้ข้อห้ามมิให้นำสืบพิสูจน์เป็นอย่างอื่นตามมาตรา25ตอนท้ายที่ว่า"แต่ถ้าใบตราส่งได้ออนไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการโดยสุจริตโดยเชื่อตามข้อความในใบตราส่งนั้นแล้วห้ามมิให้ผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอื่น"เป็นอันไม่นำมาใช้บังคับคือผู้ขนส่งยังคงสามารถพิสูจน์ให้พ้นความผิดได้ต่อไปตามมาตรา52 ซึ่งศาลฎีกาในคดีนี้ได้วินิจฉัยไปในทำนองว่าจำเลยที่1นำสืบแต่ว่าได้บันทึกข้อสงวนไว้ไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าการเสียหายของสินค้าเป็นผลมาจากการหีบห่อไม่ดีเหมาะสมกับสภาพแห่งของหรือไม่(มาตรา52(9))หรือการเสียหายเกิดจากสภาพแห่งของนั่นเองหรือไม่(มาตรา52(10))แล้วให้จำเลยที่1รับผิดชอบโจทก์เช่นนี้แสดงว่าศาลฎีกาน่าจะเห็นว่าการบันทึกข้อสงวนมีผลทำให้จำเลยที่1ผู้ขนส่งสามารถนำสืบพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ตามมาตรา52โดยไม่ต้องรับผลร้ายตามข้อสันนิษฐานและ

ข้อห้ามพิสูจน์เป็นอย่างอื่นตามมาตรา25แม้ว่าใบตราส่งจะได้โอนไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกแล้วก็ตามนั่นเอง นาคิดว่าการถือว่าเมื่อผู้ขนส่งข้อสงวนแล้วทำให้เป็นการผลักภาระการพิสูจน์จากผู้ขนส่งไปยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกอาจทำให้เป็นโมฆะได้ตามมาตรา17ซึ่งบัญญัติว่าข้อกำหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายดังต่อไปนี้ข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะ (1)..... (3)ปิดภาระการพิสูจน์ซึ่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งไปให้ผู้ส่งของหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิสูจน์ แต่การถือว่า การบันทึกข้อสงวนมีผลทำให้ผู้ขนส่งไม่ถูกจำกัดตามมาตรา25คือสามารถพิสูจน์ให้ตนพ้นความรับผิดชอบตามมาตรา52ได้ต่อไปยังเป็นการสอดคล้องกับสภาวะแห่งความเป็นจริงของการขนส่งทางทะเลที่ผู้ส่งกับผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายกันนั้นมักจะอยู่กันคนละประเทศการที่จะให้ผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกต้องรับภาระพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ส่งบรรจุหีบห่อที่ต้นทางไม่ดีไม่เหมาะสมกับสภาพแห่งของเท่ากับเป็นการให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่แทบจะเกินกว่าความรู้เห็นและความสามารถของผู้รับตราส่งที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งจะพิสูจน์ได้ผิดกับผู้ขนส่งที่อย่างน้อยในขณะที่รับของไว้ก็ยังมีบุคลากรประจำเรือทั้งตัวแทนเรือที่อยู่ใกล้ชิดในประเทศต้นทางนั่นเองที่จะสามารถจัดหาหรือให้ข้อมูลเพื่อการพิสูจน์ได้ง่ายกว่าทั้งการที่ให้ผู้ขนส่งนำสืบพิสูจน์ได้ต่อไปยังสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่และสิทธิของผู้ส่งของตามมาตรา32ที่บัญญัติว่า"ถ้าผู้ส่งของได้แจ้งหรือจัดให้ซึ่งข้อความตามมาตรา23เพื่อให้ผู้ขนส่งบันทึกไว้ในใบตราส่งและเมื่อได้บันทึกให้ตามนั้นแล้วให้ถือว่าผู้ส่งของได้รับรองกับผู้ขนส่งว่าข้อความที่แจ้งหรือจัดให้นั้นถูกต้องตรงกับความจริงเกี่ยวกับของนั้นทุกประการ ถ้ามีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ถูกต้องแท้จริงของข้อความตามวรรคหนึ่งผู้ส่งของต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ขนส่งแม้ว่าผู้ส่งของจะได้โอนใบตราส่งนั้นให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญารับขนของทางทะเลต่อบุคคลภายนอก"ซึ่ง

แสดงว่าแม้ผู้ขนส่งเช่นจำเลยที่1ในคดีนี้แพ้คดีต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ก็ยังไม่ฟ้องร้องให้ผู้ส่งรับผิดชอบได้ตามมาตรา31นี้ สอนชัย สิริวิทยกุล